

1501703-58.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... em seu poder se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que avistaram o réu em atitude suspeita, em local conhecido pelo tráfico de drogas, com um saco nas mãos; b) a quantidade de drogas apreendidas no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1501703-58.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501703-58.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN ANTONIO GONÇALVES SANTOS

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

RYAN ANTONIO GONÇALVES SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 4 de maio de 2022, por volta das 10h00min, na Rua Mário Bataiola, nº 501, defronte ao Bloco K1, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega e consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 23,05 gramas de cocaína, divididos em cento e vinte e dois microtubos, 128,35 gramas de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, divididos em quarenta e seis porções (cf. laudos acostados aos autos).

O réu foi preso em flagrante delito e houve conversão para prisão preventiva (fls. 47/50). Notificado (fls. 3688), apresentou defesa preliminar (fls. 116/117). A denúncia foi recebida em 21/7/2022 (fls. 3673/3675) e, em seguida, o réu foi citado (fls. 3713). Na audiência de instrução realizada em 30/8/2022, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e duas testemunhas de defesa e o réu foi interrogado (fls. 3720/3722 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena, pontuou que esta deve ser dosada no mínimo legal. Não restou caracterizada a figura do tráfico privilegiado, tendo em vista a quantidade e qualidade dos entorpecentes apreendidos, bem como elementos que demonstram que o réu não praticava o delito de forma eventual. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado (mídia).

A Defesa, em alegações finais, postulou que, em caso de condenação, seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto e a pena privativa de liberdade deve ser convertida em restritiva de direitos (mídia).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 19/21), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), fotos (fls. 25/27), laudo de constatação provisória (fls. 29/31), laudo do exame químico-toxicológico (fls. 95/98), este atestando a natureza das substâncias apreendidas (Tetrahidrocannabinol e cocaína), relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 100/104), laudo da perícia do aparelho celular (fls. 120/3660), relatório do setor de investigação acerca da perícia do aparelho celular (fls. 3663/3672) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Marli Ribeiro Augusto e Fabio Portaluppi Marinho, declararam que estavam realizando uma diligência no local dos fatos, que era conhecido pela existência de pontos de vendas de drogas. Avistaram o réu em atitude suspeita, com um saco de arroz nas mãos. Quando decidiram abordá-lo, ouviram que uma mulher, que exercia a função de "olheira", avisou o réu da presença dos policiais. Ele tentou fugir, mas não conseguiu e foi detido. Em revista pessoal encontraram com ele um telefone celular e aproximadamente R\$200,00, em notas diversas. No saco de arroz, havia 122 "pinos" de cocaína, de diversas cores, bem como 46 porções de maconha, embaladas no formato de "bananinha". Ao ser indagado, o réu admitiu a prática do tráfico de drogas, esclarecendo que havia assumido a incumbência de vender drogas no local no período das 8h até 18hs. Receberia 30% do valor das vendas. O réu não era conhecido pelos policiais.

As testemunhas de defesa Wendel Alexandre Ferreira Romão e Dener Alecsandro Catharino dos Santos declararam que conhecem o réu e sua família. São boas pessoas e não têm conhecimento de fatos que os desabonem. Dener afirmou ter ciência que o réu já trabalhou em uma funilaria.

O réu Ryan Antonio Gonçalves Santos, interrogado, confessou a prática do delito, informando ter começado a vender drogas há pouco tempo, por estar passando necessidade. Já trabalhou em uma funilaria e fazia um curso de cabelereiro, para trabalhar com a sua mãe.

Pois bem. A atividade delitiva foi confirmada pelo acusado e corroborada pela existência de elementos bastantes que demonstram que as drogas apreendidas em seu poder se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que avistaram o réu em atitude suspeita, em local conhecido pelo tráfico de drogas, com um saco nas mãos; b) a quantidade de drogas apreendidas no interior do saco, ou seja, 122

microtubos de cocaína, pesando 23,05 gramas, e 46 invólucros de maconha, pesando 128,35 gramas; c) a forma como as drogas estavam embaladas, em porções pequenas, prontas para serem vendidas a terceiros (foto de fls. 25); d) a apreensão de quantia expressiva de dinheiro, em notas diversificadas, sem comprovação de origem lícita.

A acusação encontra respaldo probatório suficiente nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos e coesos, descrevendo a diligência desde o momento em que visualizaram o réu carregando um saco, em local conhecido pelo tráfico de drogas, até a apreensão dos entorpecentes e da quantia em dinheiro.

Outrossim, o laudo pericial do aparelho celular (fls. 120/3660) e o relatório de informação minuciosamente elaborado pela equipe da Polícia Civil (fls. 3663/3672) demonstram, de forma cabal, através de conteúdos extraídos de mensagens de Whatsapp e áudios, a prática do tráfico de drogas pelo réu.

Do relatório citado acima, vale destacar a conversa entre o réu e o interlocutor "Meiota", ocorrida no dia 4/5/2022 (data da prisão em flagrante), pouco depois das 00h, com os dizeres "loja" e "verde", muito provavelmente referindo-se ao ponto de venda e à maconha, respectivamente. Depois, por volta de 6h40 do mesmo dia, "Meiota" conta ao réu que a polícia invadiu a casa dele, sugerindo que alguém estaria denunciando eles.

Apenas para registrar, é prescindível para a caracterização do delito em análise que o réu seja flagrado em efetivo comércio, posto que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de ação múltipla, bastando a identificação na ação do acusado de apenas um dos núcleos elencados no tipo penal.

Portanto, conclui-se pelo conjunto probatório coligido que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas, assim, a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, porque apesar da quantidade de entorpecentes, o réu não ostenta Maus antecedentes e é primário (fls. 35/37). A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, como mencionado, o réu é primário e não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante a ser ponderada. Verifico que incidem as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal, porque o réu era menor de 21 anos de idade na data dos fatos e os confessou. Contudo, não poderão reduzir a pena abaixo do patamar mínimo.

Na derradeira etapa, não há causas de aumento de pena. O réu é primário e não há nos autos elementos que indiquem que ele se dedique a atividades criminosas ou participe de organização criminosa, razão pela qual deve ser aplicada a causa de

diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Apesar da ausência de comprovação de atividade lícita, pondero que é razoável a aplicação do redutor. A fração, contudo, em função da expressiva quantidade de entorpecente apreendida e pelo fato do réu estar participando ativamente do comércio ilícito, contando, inclusive, com o auxílio de olheiro, deve ser de 1/6, resultando em uma pena final de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Torno, assim, final a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu RYAN ANTONIO GONÇALVES SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão do montante da pena fixada e da gravidade em concreto do delito.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com quantidade expressiva de entorpecente altamente nocivo, de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido. Oficie-se à Unidade Penal, a fim de que seja transferido para estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada. Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial, caso necessário, para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº

11.343/06.

Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União e considerando não haver prova da origem lícita do valor apreendido, decreto o perdimento dos bens constantes no auto de apreensão e exibição de fls. 23/24 e depósito judicial de fls. 94.

Ainda, nos moldes do art. 25, incisos I e II, e conforme o expresse permissivo do parágrafo único, inciso III, do mesmo preceptivo, coadunado com a parte final do art. 26, todos da Portaria 01/2020, assinada pelo Excelentíssimo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizo a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA